

DIREITO ELEITORAL

Justiça Eleitoral: organização, competências, funções e Ministério Público Eleitoral

8ª Aula — Direito Eleitoral

Profa. Ma. Marcilene Andrade

Base Normativa

CF, arts. 118 a 121 | Código Eleitoral | Almeida, Caps. V e VI

1

Estrutura

Organização da Justiça Eleitoral

2

Competências

Funções jurisdicional, administrativa, normativa e consultiva

3

MP Eleitoral

Estrutura e atuação do MPE

De onde partimos?

Conteúdo já estudado

Até aqui percorremos o seguinte itinerário:

- Soberania popular
- Direitos políticos
- Alistamento e voto
- Elegibilidade e inelegibilidades
- Partidos políticos
- Candidaturas e representação política

A nova questão

Qual instituição **organiza as eleições, administra o cadastro eleitoral** e **soluciona os conflitos** decorrentes do processo eleitoral?

- ❑ **JUSTIÇA ELEITORAL** — integra o Poder Judiciário e constitui ramo de jurisdição especializada.

ESTRUTURA DA JUSTIÇA ELEITORAL

CF, arts. 118 a 121 | Código Eleitoral

TSE

Tribunal Superior Eleitoral

TREs

Tribunais Regionais Eleitorais

Juízes Eleitorais

Primeiro grau

Juntas Eleitorais

Apuração eleitoral

Fundamento constitucional

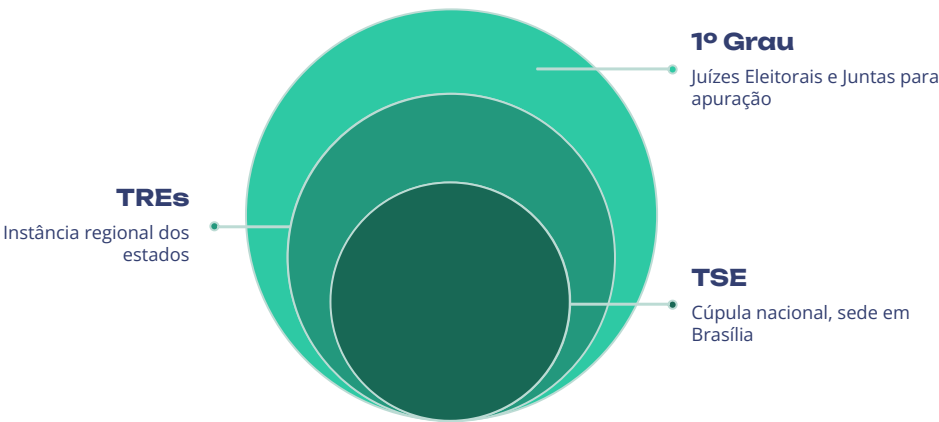
CF, ART. 118

Órgãos da Justiça Eleitoral

A Constituição Federal elenca expressamente os quatro órgãos que integram a Justiça Eleitoral:

1	Tribunal Superior Eleitoral TSE — órgão de cúpula, sede em Brasília
2	Tribunais Regionais Eleitorais TREs — instância regional, um por Estado e no DF
3	Juízes Eleitorais Primeiro grau — atuam nas zonas eleitorais
4	Juntas Eleitorais Órgãos colegiados e temporários — apuração

Estrutura hierárquica



☐ **Atenção:** Todos são órgãos constitucionalmente integrantes da Justiça Eleitoral. Fundamento: CF, arts. 118 a 121.

Uma Justiça especializada peculiar

A Justiça Eleitoral apresenta características próprias que a distinguem dos demais ramos do Judiciário.

1 Sem magistratura própria de carreira

Seus órgãos são compostos por magistrados provenientes de outros ramos do Judiciário e, nos tribunais, também por membros oriundos da advocacia.

2 Composição temporária

Os juízes dos tribunais eleitorais servem, em regra, **mínimo de 2 anos** e **máximo de 2 biênios consecutivos**.

3 Múltiplas funções

A Justiça Eleitoral não existe apenas para julgar processos: ela também administra e organiza o próprio processo eleitoral.

Jurisdicional

Administrativa

Normativa

Consultiva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CF, art. 119 | Órgão de cúpula da Justiça Eleitoral

Sede

Brasília — Distrito Federal

Jurisdição

Todo o território nacional

Composição mínima

7 membros

TSE: órgão de cúpula

CF, ART. 119

Composição constitucional — mínimo 7 membros

3 Ministros do STF

Eleitos pelo próprio STF — ocupam a Presidência e Vice-Presidência

2 Ministros do STJ

Eleitos pelo próprio STJ — ocupam a Corregedoria Eleitoral

2 Advogados

Notável saber jurídico e idoneidade moral — nomeados pelo Presidente da República a partir de lista formada pelo STF

Direção do TSE

Entre seus próprios membros:

- **PRESIDENTE** — eleito dentre os Ministros do STF
- **VICE-PRESIDENTE** — eleito dentre os Ministros do STF
- **CORREGEDOR ELEITORAL** — eleito dentre os Ministros do STJ

Fórmula para memorizar

- 3 STF → Presidência/Vice
- 2 STJ → Corregedoria
- 2 Advocacia → composição jurídica plural

O desenho constitucional produz uma Corte eleitoral de composição **heterogênea**, e não uma carreira judicial eleitoral autônoma.

Principais competências do TSE

O TSE acumula competências de naturezas distintas, refletindo o caráter multifuncional da Justiça Eleitoral.

Jurisdicionais

- Julga matérias de sua competência originária
- Aprecia recursos nas hipóteses previstas constitucional e legalmente
- Atua como instância máxima da jurisdição eleitoral

Administrativas

- Coordena nacionalmente o processo eleitoral
- Administra aspectos do cadastro eleitoral
- Organiza e disciplina procedimentos eleitorais
- Diploma Presidente e Vice-Presidente eleitos

Normativas

- Expede resoluções e instruções para execução da legislação eleitoral

Consultivas

- Responde consultas, em tese, nas hipóteses legalmente previstas

☐ O TSE é simultaneamente administrador, regulador, julgador e orientador do sistema eleitoral brasileiro.

TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS

CF, art. 120 | Instância regional da Justiça Eleitoral

27

TREs no Brasil

26 Estados + Distrito Federal

7

Membros por TRE

Composição constitucional mínima

2

Biênios máximos

Mandato dos membros dos tribunais eleitorais

TREs: organização regional e composição

CF, ART. 120

Localização

Há um Tribunal Regional Eleitoral:

- Na capital de cada Estado
- No Distrito Federal

Total: 27 TREs — 26 Estados + Distrito Federal

Cada TRE constitui a instância regional da Justiça Eleitoral.

Presidência e Vice-Presidência

Eleitas dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça que integram o TRE.

Composição — 7 membros

Justiça Estadual

- 2 desembargadores do TJ
- 2 juízes de direito escolhidos pelo TJ

Justiça Federal

- 1 juiz do TRF com sede na capital ou no DF
- Ou, não havendo, 1 juiz federal escolhido pelo TRF respectivo

Advocacia

- 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral
- Indicados pelo TJ e nomeados pelo Presidente da República

Principais competências dos TREs

Os TREs exercem funções jurisdicionais e administrativas no âmbito regional.

→ Instância recursal

Julgar recursos contra decisões dos Juízes Eleitorais

→ Competência originária

Processar e julgar matérias de competência originária regional

→ Organização administrativa

Organizar administrativamente a Justiça Eleitoral no respectivo Estado

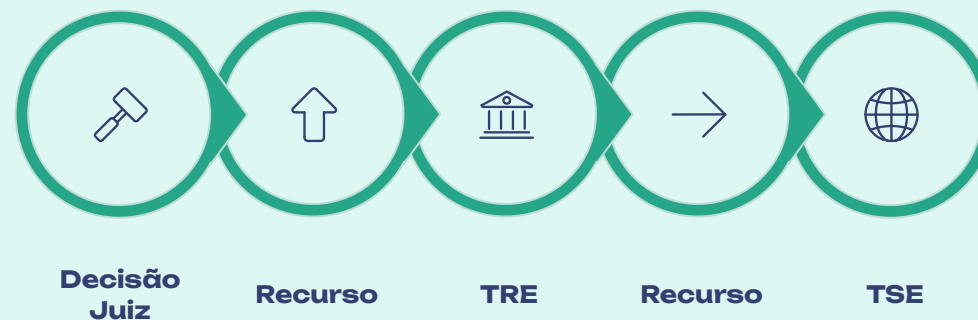
→ Supervisão

Supervisionar zonas eleitorais e atuar na organização das eleições

→ Eleições federais e estaduais

Exercer competências relacionadas às eleições no respectivo território

Relação básica de recursos



O Código Eleitoral distribui as competências do TSE e dos TREs, enquanto a Constituição estabelece sua estrutura fundamental.

JUÍZES E JUNTAS ELEITORAIS

Primeiro grau e apuração eleitoral

Juízes Eleitorais

Jurisdição de primeiro grau — Zona Eleitoral

Juntas Eleitorais

Órgãos colegiados e temporários — Apuração

Juízes Eleitorais

Quem são?

Em regra, são **Juízes de Direito da Justiça Estadual** que exercem a jurisdição eleitoral em primeiro grau.

UNIDADE TERRITORIAL: ZONA ELEITORAL

Atenção importante

 Zona eleitoral **não é necessariamente sinônimo de Município**. Uma zona pode abranger mais de um município ou um município pode conter várias zonas eleitorais.

Atribuições principais

- Processar e julgar matérias eleitorais de primeiro grau
- Decidir questões relativas ao cadastro eleitoral
- Conceder transferências eleitorais
- Exercer poder de polícia eleitoral nas hipóteses legais
- Adotar providências relacionadas à regularidade do processo eleitoral
- Atuar na organização das eleições na respectiva zona

Juntas Eleitorais

As Juntas Eleitorais também são órgãos **constitucionais** da Justiça Eleitoral.

Características

- **COLEGIADAS** — composição plural
- **TRANSITÓRIAS** — constituídas para atuar no processo eleitoral

Composição

- 1 Juiz de Direito — Presidente
- 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade

Membros nomeados pelo TRE **60 dias antes das eleições**.

Competências

- Apurar a votação das seções eleitorais sob sua jurisdição
- Resolver impugnações, dúvidas e incidentes durante a apuração
- Exercer outras atribuições estabelecidas pela legislação eleitoral

Distinção essencial para a prova

JUNTA ELEITORAL ≠ MESA RECEPTORA DE VOTOS

Mesa Receptora: atua na seção eleitoral durante a **votação**.

Junta Eleitoral: órgão da Justiça Eleitoral, com competências próprias ligadas especialmente à **apuração**.

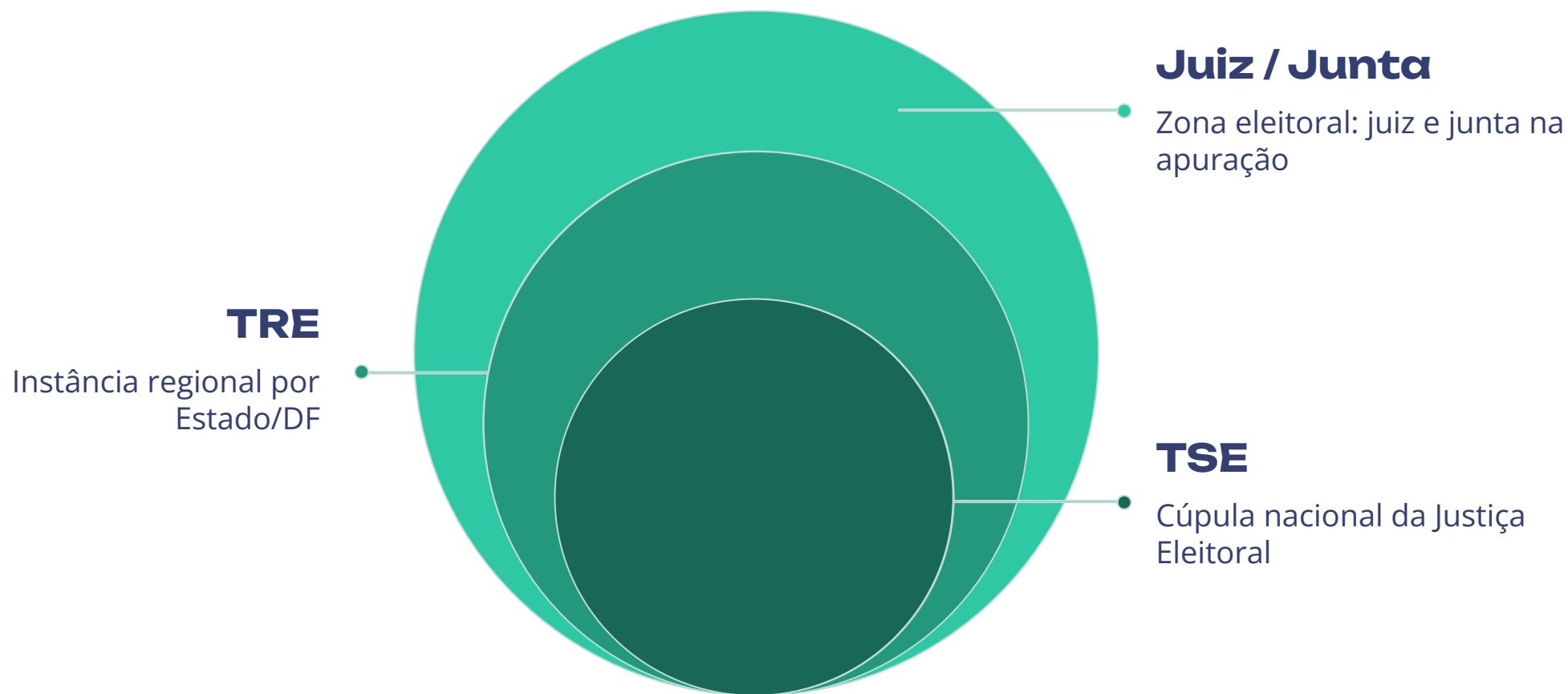
📌 São institutos distintos com momentos e funções diferentes no processo eleitoral.

Quadro geral da estrutura

Visão comparativa dos quatro órgãos constitucionais da Justiça Eleitoral:

Órgão	Abrangência	Composição/Atuação Principal
TSE	Nacional	Cúpula da Justiça Eleitoral — 7 membros (3 STF + 2 STJ + 2 advogados)
TRE	Estadual / DF	Instância regional — 7 membros (2 desembargadores + 2 juízes estaduais + 1 federal + 2 advogados)
Juiz Eleitoral	Zona Eleitoral	Primeiro grau — Juiz de Direito da Justiça Estadual com função eleitoral
Junta Eleitoral	Apuração eleitoral	Órgão colegiado e temporário — 1 Juiz de Direito + 2 ou 4 cidadãos idôneos

Visualização da estrutura hierárquica



❏ **Cuidado:** Essa representação é didática. Não significa que a Junta seja simplesmente uma "instância recursal inferior" ao Juiz Eleitoral. A Junta possui competências próprias, especialmente ligadas à apuração dos votos.

FUNÇÕES

Jurisdicional | Administrativa | Normativa | Consultiva

Jurisdicional

Processa e julga conflitos eleitorais

Administrativa

Organiza e administra o processo eleitoral

Normativa

Expede resoluções e instruções

Consultiva

Responde consultas em tese

Função jurisdicional

É a função típica do Poder Judiciário

Existe quando a Justiça Eleitoral:

- Processa e julga conflitos eleitorais
- Decide impugnações e ações
- Julga recursos
- Aplica o Direito Eleitoral ao caso concreto

Exemplo prático

Um candidato tem seu registro impugnado e a controvérsia é submetida à decisão judicial.

Pergunta-chave

Existe uma controvérsia submetida a julgamento?

Se sim, estamos diante da **FUNÇÃO JURISDICIONAL**.

Função administrativa

Aqui está uma das grandes **peculiaridades** da Justiça Eleitoral: ela própria administra o processo eleitoral.

Exemplos de atuação administrativa

Cadastro

- Alistamento eleitoral
- Transferência de domicílio eleitoral
- Organização do cadastro

Eleições

- Preparação das eleições
- Organização das seções eleitorais
- Logística necessária à votação

Pós-votação

- Totalização
- Diplomação nas respectivas competências

Característica essencial

Não é necessário existir conflito.

A Justiça Eleitoral pode atuar **de ofício** na administração eleitoral, sem que exista uma lide a ser julgada.

Distinção prática

Função jurisdicional → **há lide**

Função administrativa → **não há lide necessariamente**

Funções normativa e consultiva

FUNÇÃO NORMATIVA

A Justiça Eleitoral — especialmente o TSE — expede:

Instrumentos normativos

- Instruções
- Resoluções
- Atos regulamentares

Necessários à execução da legislação eleitoral.

 **Poder normativo ≠ poder legislativo.** A resolução eleitoral deve observar os limites estabelecidos pela Constituição e pela legislação.

FUNÇÃO CONSULTIVA

TSE e TREs podem responder consultas formuladas em tese

Característica essencial

A consulta **não se destina** à solução antecipada de caso concreto individualizado.

Fórmula para memorizar

Normativa

Regulamenta

Consultiva

Orienta em tese

As quatro funções — visão integrada



A Justiça Eleitoral é única no ordenamento jurídico brasileiro por acumular essas quatro funções de forma simultânea e permanente.

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Estrutura, composição e atuação

📌 **Primeira distinção fundamental:** O Ministério Público Eleitoral **NÃO é órgão da Justiça Eleitoral**. Integra a atuação institucional do Ministério Público na matéria eleitoral.

Ministério Público Eleitoral: estrutura peculiar

Outra peculiaridade

O MPE **não possui estrutura própria** ou carreira eleitoral autônoma. Sua composição é mista.

Ministério Público Federal

- **Procurador-Geral Eleitoral** → atua perante o TSE
- **Procuradores Regionais Eleitorais** → atuam perante os TREs

Ministérios Públicos Estaduais

- **Promotores Eleitorais** → exercem funções eleitorais perante o primeiro grau

O **Procurador-Geral da República** exerce a função de Procurador-Geral Eleitoral.

Correspondência com os órgãos da JE



O que faz o Ministério Público Eleitoral?

O MPE atua na defesa:

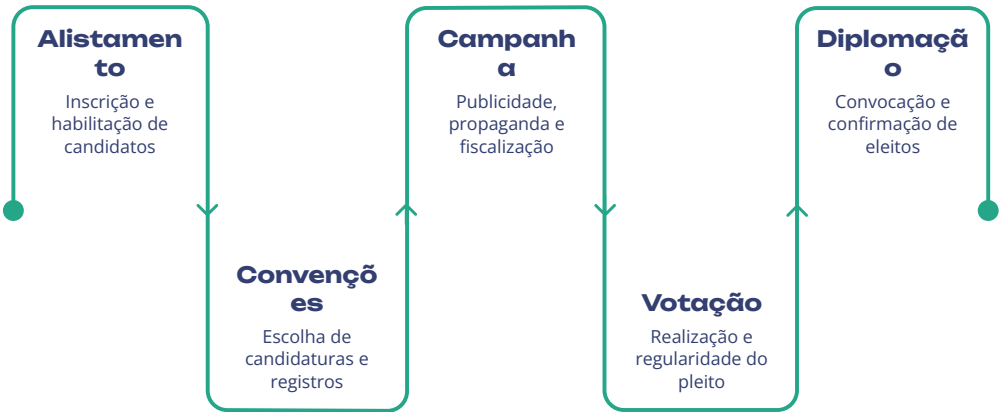
Regime democrático

Regularidade e legitimidade das eleições

Ordem jurídica eleitoral

Abrangência temporal

Sua atuação alcança **todas as fases** do processo eleitoral:



Formas de atuação

Como Parte

Propondo ações e adotando as medidas para as quais possua legitimidade

Como Fiscal da Ordem Jurídica

Apresentando pareceres e intervindo nos processos

Caso prático

Identifique a função da Justiça Eleitoral ou a natureza do MPE em cada situação:

1

Caso 1 — Transferência eleitoral

Determinado eleitor solicita transferência de seu domicílio eleitoral.

Qual função predomina? → **ADMINISTRATIVA**

2

Caso 2 — Resolução do TSE

O TSE expede resolução regulamentando procedimentos para determinada eleição.

Qual função? → **NORMATIVA**

3

Caso 3 — Recurso ao TRE

Um TRE julga recurso contra decisão de Juiz Eleitoral.

Qual função? → **JURISDICIONAL**

4

Caso 4 — Consulta abstrata

Partido formula questão eleitoral abstrata, sem apresentar caso concreto individualizado.

Qual função poderá estar envolvida? → **CONSULTIVA**

5

Caso 5 — Ação do MPE

O Ministério Público propõe ação eleitoral diante de irregularidade identificada durante o processo eleitoral. O MPE integra a Justiça Eleitoral?

→ **NÃO**. Atua *perante* ela no exercício de suas funções constitucionais e legais.

Para guardar

JUSTIÇA ELEITORAL

Órgãos (CF, art. 118):

- TSE + TREs + Juízes Eleitorais + Juntas Eleitorais

Funções:

- JURISDICIONAL + ADMINISTRATIVA + NORMATIVA + CONSULTIVA

Características:

- Sem magistratura própria de carreira
- Composição temporária (mín. 2 anos, máx. 2 biênios)
- Composição heterogênea (STF + STJ + Advocacia)

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

- ❑ **NÃO integra a Justiça Eleitoral** — atua perante ela.



PGE → TSE

Procurador-Geral Eleitoral (= PGR)



PRE → TRE

Procurador Regional Eleitoral



Promotor → 1º grau

Promotor Eleitoral (MP Estadual)

Atuação do MPE

- Como **parte** — propondo ações
- Como **fiscal da ordem jurídica** — pareceres e intervenção